

CO₂-Entnahme / Carbon-Dioxide-Removal (CDR)

Zusammenfassung der rechtlichen Argumentationskette · Stand: Juni 2026 · laufend aktualisiert unter co2-entnahme.info

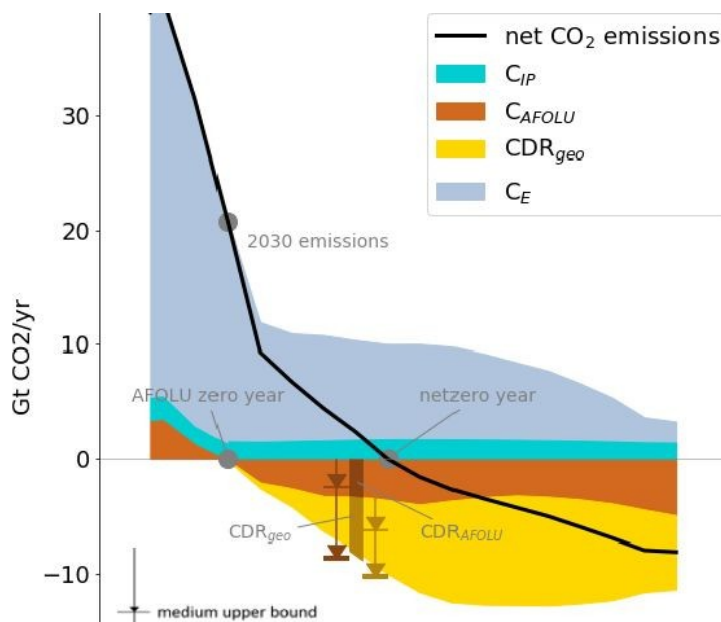
Es geht darum, die Kosten jeder Tonne CO₂ dort auszuweisen, wo sie entstehen: bei den Konzernen, die mit ihr Milliarden verdienen. Sobald diese Rechnung offen auf dem Tisch liegt, sieht jeder auf einen Blick: Saubere Energie ist um ein Vielfaches günstiger als fossile — Klimaschutz wird zum besten Geschäft. Und ehrliches Rechnen rettet nebenbei Menschenleben, Wälder, Ozeane und Tierwelt — und die Zukunft unserer Kinder.

Inhalt

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen	Seite 2
II. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen	Seite 4
III. Haushaltsrechtliche Ausweispflicht	Seite 5
IV. Der parlamentarische Weg	Seite 7
V. Anfragen an Betreiber, BaFin und Abschlussprüfer	Seite 8
VI. Strafrechtliche Betrachtung	Seite 9
Beispiele	Seite 9
Einwände und ihre Entkräftung	Seite 12
Aktuelle Überlegungen	Seite 13
Quellenverzeichnis	Seite 18

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen

1. **Fossiles CO₂ ist klimaschädlich** – Wissenschaftlicher Konsens (IPCC [1])
2. **Das 2°C-Ziel ist gesetzlich verankert** – Pariser Abkommen [2], KSG [3]
3. **Das CO₂-Budget für 1,5°C ist aufgebraucht** – jede weitere Emission erfordert eine Entfernung (PIK [4], Copernicus [5], 3-Jahres-Ø > 1,5°C [6])
4. **Notwendigkeit von Carbon-Dioxide-Removal seit 2015 bekannt** - Seit dem Pariser Abkommen 2015 und dem IPCC-Bericht 2018 ist Carbon-Dioxide-Removal wissenschaftlich notwendig, um nach einem Overshoot die Temperatur wieder zu senken und Kippunkt-Kaskaden zu vermeiden (IPCC AR6 [7], PIK [4], Tipping Points [8], duration matters [9])



CAFOLU Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft

CDR_{geo} technisches Carbon-Dioxide-Removal

Quelle: Few realistic scenarios left to limit global warming to 1.5°C (PIK) [10] (Original Paper PDF [11])

5. **Mittelwerte untertreiben das Risiko — extreme Folgen sind schon bei 2 °C möglich** – Für Dürre in den globalen Kornkammern, Feuerwetter über Wäldern und Starkregen über dicht besiedelten Gebieten können die Folgen bei 2 °C stärker ausfallen als im Modelldurchschnitt bei 3 oder 4 °C: In den Kornkammern kann die Dürrehäufigkeit schon bei 2 °C von 20 auf über 70 Prozent steigen, und 10 von 42 Klimamodellen liegen dort bei 2 °C über dem Modellmittel bei 4 °C. Die Streuung stammt aus Modellunterschieden, nicht aus natürlicher Variabilität, lässt sich also nicht wegmitteln; die Autoren fordern, die Erwärmung „deutlich unter 2 °C“ zu halten (Bevacqua et al., Nature

2026 [12]). Das ist zugleich der Kern der verfassungsrechtlichen Vorsorgepflicht: Maßgeblich ist nicht der wahrscheinlichste Verlauf, sondern das abzuwendende Risiko.

6. Das BVerfG hat die Generationengerechtigkeit als Verfassungsprinzip bestätigt – Lastenverschiebung auf künftige Generationen verletzt deren Freiheitsrechte (BVerfG 1 BvR 2656/18 [13])

7. Daraus folgt eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zu 1,5°C und Carbon-Dioxide-Removal – nicht nur politisches Ziel, sondern Schutzpflicht (Art. 2 Abs. 1 GG [14] i. V. m. Art. 20a GG [15])

II. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen

7. Emissionen erzeugen absolute, nicht anteilige Entfernungspflichten – 1t fossiles CO₂ emittiert bedeutet 1t CO₂ muss wieder entfernt und eingelagert werden, konkret der emittierenden Anlage zuordenbar (DEHSt Anlagenliste [16], Climate Trace [17], Map [18], Ariadne [19])

8. Bisher keine explizite Regelung der Zahlungspflichten - CO₂ zu entfernen kostet Geld. Diese Kosten regelt weder das KSG [3] noch das TEHG [20]

9. Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind bezifferbar – 388-500 €/t (PIK BVerfG [21]), Marktpreise 600-1.200 €/t [22]

10. Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind nicht 'Kosten für sich allein' - sondern unvermeidbare Konsequenz eines physischen Umweltschadens (CO₂-Anreicherung der Atmosphäre, § 3 Abs. 4 BImSchG [23]). Wenn § 5 BImSchG [24] 'erhebliche Nachteile' verhindern soll, muss das die Beseitigungspflicht einschließen - sonst wird der Schaden auf künftige Generationen verschoben.

11. Genehmigungen dürfen keine erheblichen Nachteile verursachen - Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, dass keine erheblichen Nachteile für die Allgemeinheit hervorgerufen werden **können** (§ 5 Abs. 1 BImSchG [24]), Abs. 2 besagt, dass Vorsorge getroffen werden **muss** (§ 5 Abs. 2 BImSchG [24]).

12. Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind erhebliche lokale Nachteile – sie erzeugen konkrete Verbindlichkeiten bei Steuerzahlern im Zuständigkeitsbereich der Genehmigungsbehörde, nicht diffuse globale Klimafolgen [25] wie im KSG [3], TEHG [20] oder BEHG [26] behandelt.

III. Haushaltsrechtliche Ausweispflicht

13. Haushaltsgrundsätze verlangen Ausweis aller absehbaren Verbindlichkeiten – unabhängig von gesetzlicher Zahlungspflicht (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO [27])

14. Rückstellungspflicht gilt auch bei ungewissen Verbindlichkeiten – § 249 HGB [28], Analogie zu Pensionen, Renaturierung, Atom Müll

15. Betreiber verstoßen nicht gegen Verwaltungsrecht – sie haben Genehmigungen (z. B. GuD Altbach/Deizisau [29], GuD Eschweiler [30])

16. Sind die Behörden verantwortlich? - Staatsanwaltschaften bestätigen, dass die Betreiber nicht verantwortlich sind, da sie Genehmigungen haben (Kleve [31], Mosbach [32], Leipzig [33], Rostock [34], Bayreuth 1 [35] / Seite 2 [36]). Entsprechend obliegt es den Genehmigungsbehörden bzw. deren Regierungsbezirken, die Verantwortung für die Verbindlichkeiten zu übernehmen, mit denen ihre Steuerzahler belastet werden.

17. Nirgends werden diese Kosten ausgewiesen – weder im Bundeshaushalt noch in Landeshaushalten (Stuttgart [37], Köln [38], Düsseldorf [39]), noch in UVP-Verfahren (UVP [29]), noch in Genehmigungen (Genehmigungsbescheid [40]). Auch das TEHG [20] oder das UVPG [41] beachten diese Kosten bisher nicht (Düsseldorf [42]). Die Kosten entstehen aber und sind reale Verbindlichkeiten.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (Koblenz/Rheinland-Pfalz) bestätigt [43], dass Vorhaben, mit nur geringen klimawirksamen Emissionen, nicht betroffen sind.

18. Zu klären ist, wer die Ausweispflicht trägt – Genehmigungsbehörden? UVP-Stellen? Bund? Land? Finanzministerium? "Eine solche Vermögensbedienungspflicht kommt den [...] Genehmigungsbehörden [...] nicht zu" (Freiburg [44]), "Kosten- und Haushaltsfragen [sind] kein Bestandteil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens" (Stuttgart [45]).

Eine Prüfbitte an den Bundesrechnungshof [46] ergab: Der Bundesrechnungshof hat die Prüfbitte angenommen und an das zuständige Prüfungsgebiet weitergeleitet; **ob** daraus eine Prüfung wird, entscheidet dieses eigenständig und teilt es dem Hinweisgeber nicht mit. Für Landeshaushalte hat er auf seine fehlende Prüfungszuständigkeit hingewiesen (Antwort vom 3.3.26 [47]). Auf die Prüfbitte an den Rechnungshof Baden-Württemberg [48] gab es diese Antwort [49] am 7.4.2026.

Da der Bundesrechnungshof für die Länder nicht zuständig ist, habe ich die genehmigenden Stellen selbst gebeten, den Hinweis auf dem Dienstweg an das Finanzministerium NRW und den Landesrechnungshof NRW weiterzuleiten — sie kennen

die genehmigten Anlagen und Emissionsmengen ihres Bezirks, die zuständige Haushaltsstelle nicht (MUNV NRW [50], BR Münster [51], BR Düsseldorf [52], BR Köln [53]). Das Umweltministerium NRW hat die Weiterleitung mit Antwort vom 03.06.2026 [54] abgelehnt — eine Rückstellung setze eine gesetzlich anerkannte Außenverbindlichkeit gegenüber Dritten voraus, die für CO₂-Entnahmekosten "derzeit auch nicht" bestehe. Daraufhin habe ich die Frage mit einer Prüfbitte an den Landesrechnungshof NRW [55] direkt der landesrechtlich zuständigen Prüfstelle vorgelegt.

IV. Der parlamentarische Weg

19. Die Auskunft-Sackgasse lässt sich nur parlamentarisch öffnen – Behörden erklären sich für nicht zuständig, und die Rechnungshöfe prüfen unabhängig und informieren Bürgerinnen und Bürger nicht über laufende Prüfungen. Eine **Kleine Anfrage** zwingt die Regierung dagegen zu einer öffentlichen, datierten und zitierbaren Antwort auf die Frage, wer die Ausweispflicht trägt. Ausgearbeitete Entwürfe liegen vor: Deutscher Bundestag [56] (Anschlussfrage zur Antwort der Bundesregierung, Drs. 21/2193), Landtag Nordrhein-Westfalen [57], Landtag Baden-Württemberg [58].

20. Den Rückkanal zum Rechnungshof haben nur Abgeordnete – über den **Rechnungsprüfungsausschuss** können sie erfahren bzw. anstoßen, ob der jeweilige Rechnungshof die bereits vorliegende Prüfbitte aufgreift – ein Weg, der Bürgerinnen und Bürgern verschlossen ist.

V. Anfragen an Betreiber, BaFin und Abschlussprüfer

21. Die Betreiber wurden direkt gefragt (versendet 11.06.2026) — vier Fragen: Rückstellungen nach § 249 HGB/IAS 37? Rechtsgrundlage bei Verneinung? Abbildung in ESRS E1? Vorsorge für Umstrukturierungen? — RWE [59], Uniper [60], EnBW [61], LEAG [62]

22. Der BaFin-Bilanzkontrolle liegen Hinweise vor (§§ 106 ff. WpHG, eingereicht 11.06.2026) — fehlende Rückstellungen bzw. Anhangangaben in den Konzernabschlüssen 2025: Hinweis zu RWE [63], zu Uniper [64], zu EnBW [65]. Mit Briefen vom 23.06.2026 hat die BaFin (Referat BilKo 3) alle drei Vorgänge unter Geschäftszeichen bestätigt („wird geprüft und ggf. erforderliche Schritte werden eingeleitet“); die Befassung mit der Drei-Emittenten-Frage hat sie in ihrer IFG-Antwort vom 03.08.2026 nochmals schriftlich bestätigt.

23. Die BaFin hat die Rückstellungsfrage selbst noch nie geprüft — das ergab unsere IFG-Anfrage zur Verwaltungspraxis der Bilanzkontrolle (gestellt 01.07.2026, beantwortet 03.08.2026, öffentlich auf FragDenStaat [66]): CO₂-Folgekosten/CDR waren „kein ... Prüfungsschwerpunkt“, erörterte Fälle „nicht bekannt“; eine Verwaltungspraxis, Leitlinie oder Fachauffassung „existiert nicht“; kein Fall bekannt, in dem ein geprüftes Unternehmen eine solche Rückstellung oder Eventualverbindlichkeit gebildet hat. Zugleich benennt die BaFin den Maßstab: die „aktuellen Rechnungslegungsstandards“ — mit Verweis u.a. auf die IFRS-IC-Agendaentscheidung „*Climate-related Commitments (IAS 37)* [67]“ (04/2024) und den ESMA-Bericht „*The Heat is On*“ (10/2023) — was IAS 37 ist und wer darüber entscheidet, erklären wir hier [68]. Die Aufsicht sagt also nicht „keine Pflicht“ — sie sagt: IAS 37 entscheidet. Genau diese Frage liegt ihr nun, durch unsere Hinweise, erstmals aktenkundig vor.

24. Die Abschlussprüfer erhielten Themenhinweise (versendet 11.06.2026: Deloitte/RWE, PwC/Uniper, BDO/EnBW — RWE [69], Uniper [70], EnBW [71]) zur Würdigung in der Prüfsaison 2026; Eskalation: Auskunftsfragen nach § 131 AktG auf den Hauptversammlungen 2027.

VI. Strafrechtliche Betrachtung

25. Vermögensschaden - Vermögensschaden kann bereits in der Begründung einer Verbindlichkeit liegen (BGHSt 21, 384, 385 [72] - Provisionsvertreter-Fall; BGHSt 16, 220 [73]; BGHSt 23, 300 [74]).

26. Das systematische Verschweigen wurde bundesweit zur Anzeige gebracht (§ 266 StGB [75], § 263 StGB [76]) – die Staatsanwaltschaften sahen bisher keinen Anfangsverdacht; ihre Antworten dokumentieren aber, dass niemand die Verantwortung trägt (siehe III., Punkt 16).

Apell an Staatsanwältinnen und Staatsanwälte [77]

Beispiele

Beispiel 1 - GuD Altbach/Deizisau verursacht 1.275.000 t/Jahr CO₂-Emissionen » 637.500.000 €/Jahr Carbon-Dioxide-Removal-Kosten » **12,75 Mrd. € Vermögensschaden für Stuttgarter Steuerzahler** allein aus diesem einen Kraftwerk (Berechnung [78])

Beispiel 2 - GuD Weisweiler verursacht 1.533.600 t/Jahr CO₂-Emissionen » 766,8 Mio. €/Jahr Carbon-Dioxide-Removal-Kosten » **15,34 Mrd. € Vermögensschaden für Kölner Steuerzahler** allein aus diesem einen Kraftwerk (Zulassung [30], FragDenStaat [38])

Die Frage ist:

Warum wollen Genehmigungsbehörden die vollständigen Kosten nicht ausweisen?

Warum haben Genehmigungsbehörden kein Interesse daran, die vollständigen Verbindlichkeiten für ihre eigene Region für die von ihnen genehmigten Anlagen offenzulegen?

Überschlägig: Für einen Bruchteil dieser Kosten ließe sich mit Solar & Wind ein Vielfaches der Kraftwerksleistung als Überkapazität errichten — die selbst bei "Dunkelflauten" noch ein Mehrfaches der hier genehmigten Leistung liefern würde (eigene Überschlagsrechnung auf Basis aktueller Investitionskosten je kW).

Unser Rechtssystem tut sich schwer mit der "anteiligen Schuld" an den globalen Klimafolgen.

Jetzt ist das anders, da wir

- die 1,5 Grad erreicht haben,
- eine Rückkehr zu 1,5 Grad wissenschaftlich nötig ist um Kippunkte zu vermeiden und
- jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 zuordenbar ist zum Emittenten,
- **ist jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 auch wieder zu entnehmen**, ganz unabhängig davon was andere machen.

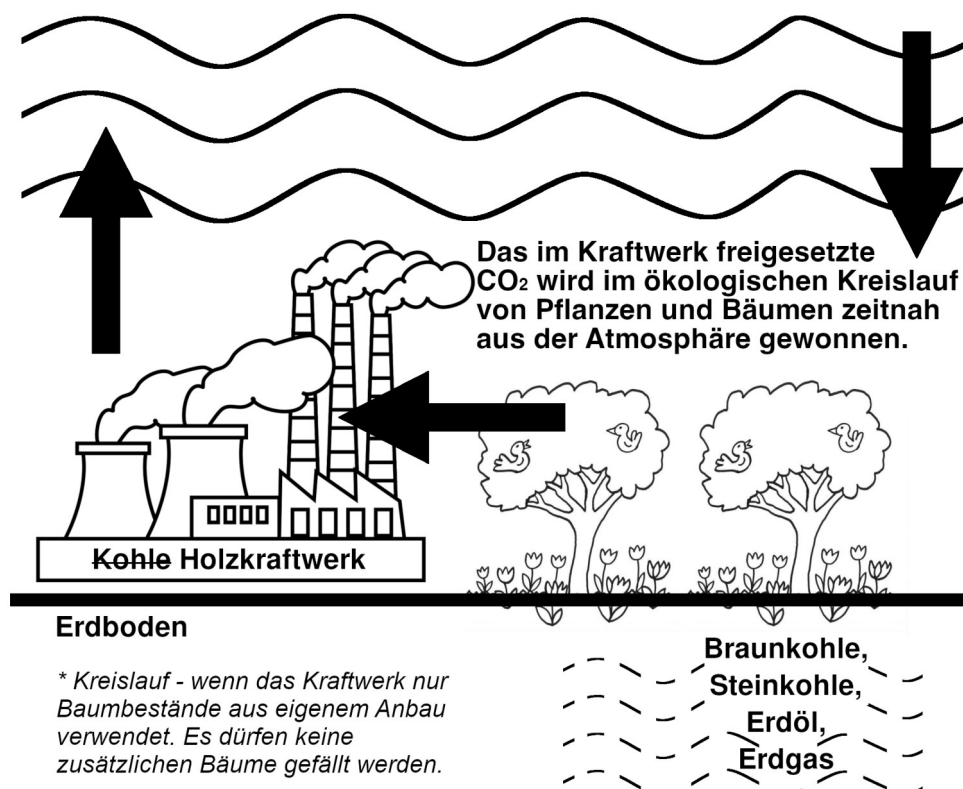
Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt.

Die Welt ist jetzt so wie sie ist.

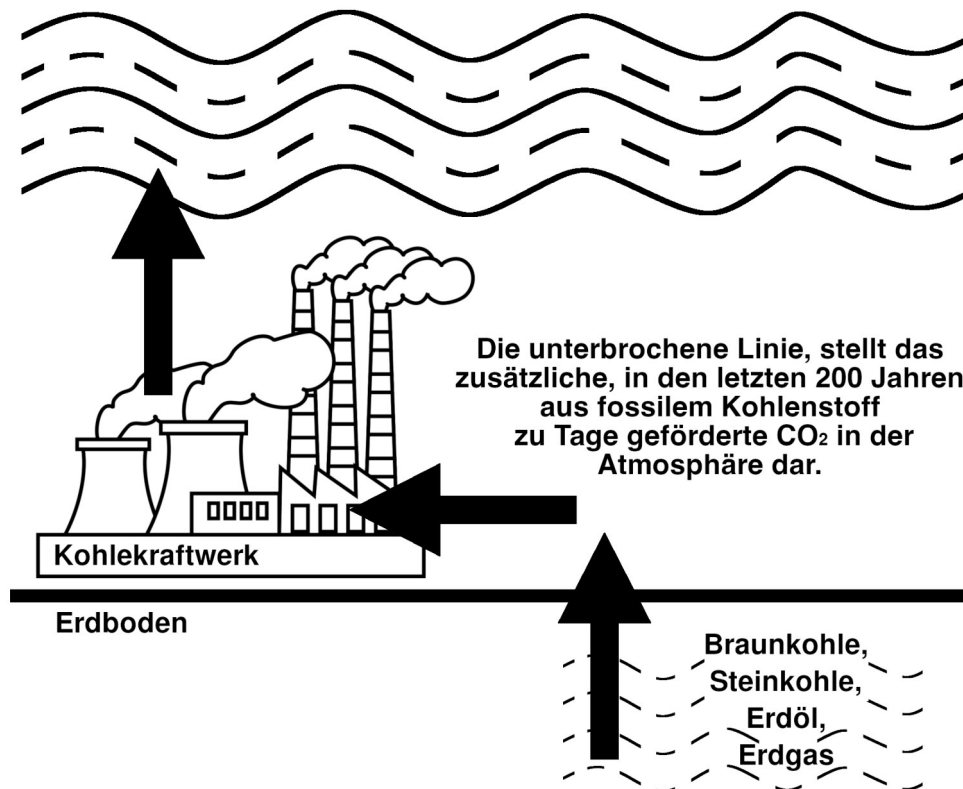
Entsprechend sollten die bestehenden Gesetze ab sofort ausreichend sein, um diese Verbindlichkeiten ausweisen zu müssen.

Der Gesetzgeber hat sich schliesslich einen vollständigen und wahren Haushalt per Gesetz gewünscht.

Die durchgezogene Linie, stellt das seit 100.000 Jahren im ökologischen Kreislauf vorhandene CO₂ in der Atmosphäre dar.



Die durchgezogene Linie, stellt das seit vielen Jahren im ökologischen Kreislauf vorhandene CO₂ in der Atmosphäre dar.



Einwände und ihre Entkräftung

Alle bisher von Staatsanwaltschaften, Behörden und Ministerien vorgebrachten Einwände — und warum sie nicht tragen — stehen gesammelt in der Vertiefung [79] (kompakt auch als PDF [80]); die Originalantworten je Anlage sind in der Tabelle [81] verlinkt.

Aktuelle Überlegungen (Stand August 2026): Wer prüft die Folgekosten? — Amtliche Auskünfte im Wortlaut

Die Entnahmekosten sind real und individuell zurechenbar — aber sie stehen auf keinem Blatt. Amtliche Auskünfte aus sechs Ländern und vom Bund — inzwischen auch von der Vergabestelle selbst — bestätigen: geprüft wird nirgends.

– **Bezirksregierung Arnsberg** (Gaskraftwerk Gersteinwerk, UIG-Bescheid 30.06.2026, Az. 900-0364506-0005): Die Folgekosten „gehören nicht zum Prüfraumen ... liegen daher nicht vor.“ FragDenStaat [82]

– **Bezirksregierung Arnsberg** (Gaskraftwerk Bergkamen, UIG-Bescheid 03.07.2026, Az. 900-0020390-0001): Die 13. BImSchV enthält keine CO₂-Grenzwerte — daher wurden die CO₂-Emissionen im Verfahren gar nicht betrachtet; die Folgekosten „gehören nicht zum Prüfraumen ... nicht um Umweltinformationen.“ FragDenStaat [83]

– **Landesamt für Umwelt Brandenburg** (12.06.2026, Az. UIG 003/26-T24): „In den ergangenen Bescheiden sind keine CO₂-Jahresemissionen prognostiziert, ausgewiesen bzw. als Grenzwerte festgelegt.“ FragDenStaat [84]

– **Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt** (18.06.2026): Eine „Ermittlung oder Bewertung [hat] im Verfahren ... noch nicht stattgefunden“ — CDR-Folgekosten würden „in der Regel nicht ... beziffert.“ FragDenStaat [85]

– **Regierungspräsidium Darmstadt** (29.06./01.07.2026): Die Folgekosten seien „nicht Gegenstand“ des Verfahrens; ob sie in *irgendeinem* behördlichen Verfahren betrachtet würden, „entzieht sich meiner Kenntnis.“ FragDenStaat [86]

– **Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig** (Gaskraftwerk Mehrum, Auskunft 09.07.2026, Az. BS 23-066): „Eine Ermittlung von Carbon-Removal-Kosten hat in diesem Vorbescheidsverfahren nicht stattgefunden ... war nicht erforderlich.“ FragDenStaat [87]

– **Landesdirektion Sachsen** (GuD Lippendorf, Bescheid 06.07.2026, Gz. 44-8315/25/38): Folgekosten „wurden nicht ermittelt, bewertet oder in Unterlagen ausgewiesen“ — die CO₂-Mengen stehen weder in der Teilgenehmigung noch im UVP-Bericht. FragDenStaat [88]

– **Landesdirektion Sachsen** (GuD Schwarze Pumpe, Bescheid 31.07.2026, Gz. 44-8315/25/39): wortgleicher Tenor — Folgekosten „wurden nicht ermittelt, bewertet oder in Unterlagen ausgewiesen“; die CO₂-Mengen stehen weder in der 1. Teilgenehmigung (14.10.2024) noch im UVP-Bericht (06.11.2023). FragDenStaat [89]

– **Bundesministerium der Finanzen** (30.06.2026): Für diese künftigen CO₂-

Entnahmeverpflichtungen wird in der Vermögensrechnung des Bundes keine Rückstellung gebildet, weil es „an ... Gläubigern“ fehle.

– **BaFin, Bilanzkontrolle** (IFG-Antwort 03.08.2026): CO₂-Folgekosten/CDR waren „kein ... Prüfungsschwerpunkt“, erörterte Fälle „nicht bekannt“; eine Verwaltungspraxis oder Fachauffassung dazu „existiert nicht“; kein Fall bekannt, in dem ein geprüftes Unternehmen eine solche Rückstellung gebildet hat. Zugleich: Die „aktuellen Rechnungslegungsstandards“ seien heranzuziehen — mit Verweis u.a. auf die IFRS-IC-Agendaentscheidung „Climate-related Commitments (IAS 37)“ (04/2024). FragDenStaat [66]

– **Bundesnetzagentur** (die Vergabestelle selbst, IFG-Antwort 26.08.2026, Az. 4.03.03.03/26#18): Zu den CO₂-Folgekosten und zur Erdgas-Betriebsphase der ausgeschriebenen Kraftwerke „liegen keine Informationen (Unterlagen, Dokumente etc.) ... vor“ — die Folgekosten sind also nicht Teil der dokumentierten Vergabegrundlage. FragDenStaat [90]

– **Bundesministerium für Wirtschaft und Energie** (der Gesetzgeber selbst, Ablehnungsbescheid 10.09.2026, § 12 UIG): Das Ministerium hat „im Rahmen der Vorbereitung und Erarbeitung des Gesetzesentwurfs zum StromVKG keine Ermittlungen oder Bewertungen zu etwaigen Folgekosten der CO₂-Emissionen ... vorgenommen“; „Kostenvergleiche zwischen Erdgas- und Wasserstoffbetrieb liegen ebenfalls nicht vor“. FragDenStaat [91]

Fazit: Die Verbindlichkeit ist real — aber heimatlos. Sie steht in keinem Buch, weder im Bundeshaushalt noch in den Bilanzen der Betreiber. Der Staat prüft sie explizit nicht — gesetzlich so angelegt (§ 5 Abs. 2 BImSchG; UVP-VwV Nr. 16.4.1). „Kein Gläubiger“ schützt die Bilanz, nicht den Steuerzahler.

Damit ist die Kette vollständig: Genehmigungsverfahren, Umweltprüfung, Haushalt, Vermögensrechnung des Bundes, die Bilanzaufsicht (03.08.2026) — die Vergabestelle Bundesnetzagentur (26.08.2026) — und seit dem 10.09.2026 der Gesetzgeber selbst, das Bundeswirtschaftsministerium — bestätigen amtlich, dass diese Kosten nirgends geprüft und nirgends gebucht werden. Nächster Hebel: die Auskunftsfragen nach § 131 AktG auf den Hauptversammlungen 2027.

Entstehen diese Kosten wirklich?

Die Kette hat fünf Glieder, und jedes lässt sich einzeln prüfen:

1. Jede Tonne bleibt und wärmt. CO₂ verweilt Jahrhunderte in der Atmosphäre. Aufhören zu emittieren stoppt die Erwärmung nur — sie sinkt dadurch nicht. Nach unten

2. Die 1,5-Grad-Grenze ist bereits überschritten (2024 war das erste Kalenderjahr darüber; der Dreijahresschnitt 2023–2025 liegt bei rund 1,5 °C). Das Budget ist verbraucht. Damit gilt für jede weitere Tonne: Sie vergrößert den Überschuss, der wieder abgetragen werden muss — eins zu eins.

3. Entnahme kostet real Geld. CO₂ aus 0,04 % Konzentration zurückzuholen hat physikalische Mindestkosten; praktisch sind es heute mehrere hundert Euro pro Tonne. Die Höhe ist unsicher — die Existenz nicht.

4. Jede Tonne ist zurechenbar. Sie wird pro Anlage amtlich gemessen und berichtet (Emissionshandel).

5. Also entsteht mit jeder Tonne eine Schuld — im Moment der Emission, nicht irgendwann später. Später wird nur bezahlt.

Warten macht die Schuld nicht kleiner — es verzinst sie

Der einzige ernsthafte Einwand lautet: „Bezahlt wird doch nur, wenn die Welt sich irgendwann für die Entnahme entscheidet.“ Das erkennt die Lage: Die Entnahme ist keine Option, die man wählen oder lassen kann — sie muss irgendwann geschehen, denn nur sie senkt die Temperatur wieder unter 1,5 Grad. Offen ist allein, *wann*. Und das Warten hat einen doppelten Preis:

– **Die Schäden laufen weiter, bis entnommen ist.** Fluten, Ernteauffälle, Hitze — die Schadenssumme wächst mit jedem Jahr, das die Überschreitung dauert. Entscheidend ist nicht nur, wie viel emittiert wurde, sondern wie lange es oben bleibt.

– **Die zu entnehmende Menge selbst wächst.** Je länger die Überschreitung dauert, desto wahrscheinlicher kippen Erdsystem-Elemente (Permafrost, Amazonas-Regenwald ...), die selbst CO₂ freisetzen — auch ganz ohne weitere menschliche Emissionen (Armstrong McKay et al., Science 2022 [8]; Schleussner et al., Nature 2024 [92]). Mit jedem überschrittenen Kipppunkt kann sich die Hauptschuld vervielfachen.

Und die Mittelwerte, auf die sich Politik stützt, sind die günstigste Lesart. Eine Untersuchung im Fachblatt *Nature* vom März 2026 zeigt: Extreme Folgen sind nicht erst bei 3 oder 4 Grad möglich, sondern bereits bei 2 Grad. Für die Kornkammern der Welt kann die Dürrehäufigkeit dort schon bei 2 Grad um mehr als die Hälfte steigen — von 20 auf über 70 Prozent —, und **10 von 42 Klimamodellen** liefern bei 2 Grad Ergebnisse, die über dem Modelldurchschnitt bei **4 Grad** liegen; für Feuerwetter über Wäldern und Starkregen über dicht besiedelten Gebieten gilt dasselbe Muster. Diese Streuung stammt

aus Modellunterschieden, nicht aus natürlichen Schwankungen — sie lässt sich also nicht wegmitteln. Die Autoren folgern, die Erwärmung müsse „deutlich unter 2 °C“ gehalten werden (Bevacqua et al., Nature 2026 [12]; einschränkend: die Extremmodelle bedürfen noch einer prozessbasierten Plausibilitätsprüfung). Für die Kostenfrage heißt das: Wer mit Durchschnittswerten rechnet, rechnet die Untergrenze — nicht das Risiko.

Einen Weg, auf dem die Tonne nichts kostet, gibt es nicht — den verbietet die Physik (Glieder 1). Die heutigen Entnahmekosten sind darum keine Obergrenze, sondern die vorsichtigste Zahl überhaupt: der Preis bei sofortigem Handeln. Jedes Jahr Aufschieben addiert Schäden und vergrößert womöglich die Menge — eine Schuld, die nicht bedient wird, verzinst sich.

Und eine Schuld, die nicht bezahlt wird, hört nicht auf zu existieren — sie wird nur von den Falschen getragen. Wer Müll in den Wald kippt, erzeugt die Entsorgungskosten im Moment des Kippens: Ob er selbst zahlt, die Gemeinde zahlt oder alle im vermüllten Wald leben, ändert nur, *wer* trägt — nicht, *ob* es kostet. Unbestimmt ist bei diesen Schulden das Wann und das Wer der Abwicklung. Nicht das Ob.

Bemerkenswert am bisherigen Verlauf: In über einem Jahr Korrespondenz mit Behörden, Ministerien und Staatsanwaltschaften hat keine einzige Stelle bestritten, dass diese Kosten entstehen. Bestritten wird ausschließlich die eigene Zuständigkeit, sie aufzuschreiben.

Worum es am Ende geht

Wir bauen es.

Wir wissen, dass es tötet.

Wir sehen zu.

Kein Kraftwerk wird gebaut, um zu töten. Und doch ist die Verbrennung fossiler Stoffe die größte menschengemachte Todesursache der Geschichte — langsam, verteilt über Generationen, meist weit weg. Nach der bisher vorsichtigsten Schätzung kostet grob jede rund 4.400 Tonnen CO₂ ein zusätzliches Menschenleben (Bressler, Nature Communications 2021 [93]) — allein aus Hitze, gegen vermiedene Kältetote verrechnet, ohne Hunger, Fluten, Verteilungskriege. Das ist der Boden, nicht die Bilanz.

Das Verbrechen ist nicht die Absicht — es ist das wissentliche Wegsehen. Die Kosten sind bekannt, mit vierzehn amtlichen Aktenzeichen belegt; die Anlagen werden trotzdem vergeben; und die Schuld, die dabei entsteht, steht in keiner Genehmigung, keinem Haushalt und keiner Bilanz. Ehrliches Rechnen ist darum keine Moral, sondern

das Einzige, was das Wegsehen unmöglich macht: Sobald die Kosten dort stehen, wo sie entstehen, kann niemand mehr sagen, er habe es nicht gewusst — und kein fossiles Kraftwerk rechnet sich mehr. Die vollständige Rechnung dazu steht unter Wasserstoff ab Tag 1 — die ehrliche Rechnung [94].

Dass die Entnahme kommen *muss*, ist inzwischen nicht mehr strittig — die Bundesregierung selbst nennt sie amtlich „erforderlich“: „neben entschlossener Minderung des Treibhausgasausstoßes [ist] auch die Entnahme bereits ausgestoßener Treibhausgase erforderlich“ (BMUKN, 02.09.2026 [95]). Damit ist die letzte Ausrede gefallen: Wenn die Entnahme staatlich für erforderlich erklärt wird, existiert ihre Kostenschuld — nur wer sie trägt und wo sie steht, verschweigt dieselbe Regierung weiter. Genau diese Lücke schließt kein Dreiklang, solange die Kosten niemandem zugerechnet werden.

Quellenverzeichnis

- [1] <https://www.ipcc.ch/>
- [2] <https://www.consilium.europa.eu/de/policies/paris-agreement-climate/>
- [3] <https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/>
- [4] <https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/the-road-back-to-paris-science-based-pathways-to-return-below-1-5degc>
- [5] <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-first-year-exceed-15degc-above-pre-industrial-level>
- [6] <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2025-was-third-hottest-year-record#:~:text=Global%20temperatures%20from%20the%20past,the%201.5%C%20limit.>
- [7] <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>
- [8] <https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950>
- [9] <https://esd.copernicus.org/articles/16/1523/2025/esd-16-1523-2025.html>
- [10] <https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/few-realistic-scenarios-left-to-limit-global-warming-to-1-5degc>
- [11] https://co2-entnahme.info/Warszawski_2021_Environ._Res._Lett._16_064037.pdf
- [12] <https://www.nature.com/articles/s41586-026-10237-9>
- [13] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
- [14] https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html
- [15] https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html
- [16] <https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/anlagenlisten/2021-2030/2023.pdf>
- [17] <https://climatetrace.org/>
- [18] https://app.electricitymaps.com/map/live/fifteen_minutes
- [19] https://ariadneprojekt.de/media/2023/01/Ariadne-Analyse_CO2-Entnahme_Januar2023.pdf
- [20] https://www.gesetze-im-internet.de/tehg_2025/
- [21] https://publications.pik-potsdam.de/rest/items/item_33305_1/component/file_33306/content
- [22] <https://co2-entnahme.info/details.html#carbon-removal-marktpreise>
- [23] https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__3.html
- [24] https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__5.html
- [25] <https://co2-entnahme.info/attachments/6-Klimaschadens-Kostenliste.pdf>
- [26] <https://www.gesetze-im-internet.de/behg/>
- [27] <https://www.gesetze-im-internet.de/bho/>
- [28] https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__249.html
- [29] <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991>
- [30] <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=517d7250-56d8-4989-b364-4c1f64c8e319>
- [31] <https://github.com/kechel/klima-strafanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2025-strafanzeige/antworten/kleve/20250611-kleve-seite-1.jpeg>
- [32] <https://github.com/kechel/klima-strafanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2025-strafanzeige/>

- [33] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/202512-von-sta-leipzig.jpg>
- [34] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20251218-von-sta-rostock.jpg>
- [35] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20260116-von-sta-bayreuth-1.jpg>
- [36] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20260116-von-sta-bayreuth-2.jpg>
- [37] <https://fragdenstaat.de/anfrage/verbindlichkeiten-aus-gud-altbach-deizisau-nicht-ausgewiesen-im-haushalt/>
- [38] <https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-weisweiler/>
- [39] <https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-voerde/>
- [40] https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_bw/8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991/2024-01-17%20Internetausfertigung%20FS%20Altbach%20VB%20u%201%20TG.pdf
- [41] <https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/>
- [42] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20260123-antwort-auf-anfrage-duesseldorf.pdf>
- [43] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20251212-von-genehmigungsdirektion-nord-koblenz-2.jpg>
- [44] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/freiburg/20260210-antwort-von-sta-freiburg-2.jpg>
- [45] <https://fragdenstaat.de/anfrage/verbindlichkeiten-aus-gud-altbach-deizisau-nicht-ausgewiesen-im-haushalt/#nachricht-1086080>
- [46] <https://co2-entnahme.info/20260226-pruefbitte-bundesrechnungshof.pdf>
- [47] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/pruefbitte/bundesrechnungshof/20260303-antwort-von-bundesrechnungshof.png>
- [48] <https://co2-entnahme.info/20260321-pruefbitte-rechnungshof-bw.pdf>
- [49] https://co2-entnahme.info/pruefbitte/rechnungshof-bw/20260407_Anschreiben-Kechel-Antwort.pdf
- [50] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-munv.pdf>
- [51] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-br-muenster.pdf>
- [52] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-br-duesseldorf.pdf>
- [53] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-br-koeln.pdf>
- [54] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260603-munv-absage-schulze.pdf>
- [55] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260604-pruefbitte-landesrechnungshof-nrw.pdf>
- [56] <https://co2-entnahme.info/kleine-anfragen/kleine-anfrage-bundestag.pdf>
- [57] <https://co2-entnahme.info/kleine-anfragen/kleine-anfrage-landtag-nrw.pdf>
- [58] <https://co2-entnahme.info/kleine-anfragen/kleine-anfrage-landtag-bw.pdf>
- [59] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-rwe.pdf>
- [60] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-uniper.pdf>

- [61] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-enbw.pdf>
- [62] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-leag.pdf>
- [63] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-bafin-rwe.pdf>
- [64] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-bafin-uniper.pdf>
- [65] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-bafin-enbw.pdf>
- [66] <https://fragdenstaat.de/anfrage/bilanzkontrolle-ssss-106-ff-wphg-verwaltungspraxis-zu-rueckstellungen-eventualverbindlichkeiten-fuer-co2-entnahmekosten/>
- [67] <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/agenda-decisions/2024/climate-related-commitments-apr-24.pdf>
- [68] <https://co2-entnahme.info/details.html#ias37>
- [69] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-pruefer-rwe.pdf>
- [70] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-pruefer-uniper.pdf>
- [71] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-pruefer-enbw.pdf>
- [72] <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+21,+384>
- [73] <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+16,+220>
- [74] <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+23,+300>
- [75] https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__266.html
- [76] https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__263.html
- [77] <https://co2-entnahme.info/apell-an-staatsanwaelte.pdf>
- [78] <https://co2-entnahme.info/details.html#section3>
- [79] <https://co2-entnahme.info/details.html#einwaende>
- [80] <https://co2-entnahme.info/einwaende-und-entkraeftungen.pdf>
- [81] <https://co2-entnahme.info/register/>
- [82] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-gersteinwerk-l-werne-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [83] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-bergkamen-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [84] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-jaenschwalde-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [85] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-schkopau-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [86] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-staudinger-8-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [87] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-mehrum-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [88] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-lippendorf-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [89] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-schwarze-pumpe-co2-jahresemissionen-und-folgekosten-1/>
- [90] <https://fragdenstaat.de/a/377863>

[91] <https://fragdenstaat.de/a/377864>

[92] <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08020-9>

[93] <https://www.nature.com/articles/s41467-021-24487-w>

[94] <https://co2-entnahme.info/wasserstoff/>

[95] <https://www.bundesumweltministerium.de/pressemitteilung/unep-bericht-zum-15-grad-ziel-bundesregierung-setzt-auf-dreiklang-aus-emissionsminderung-natuerlichen-senken-und-technischer-co2-entnahme>

Jan Kechel, Auen 16, 88356 Ostrach · jan@kechel.de · Dieses Dokument wird automatisch aus co2-entnahme.info erzeugt; die Website ist die maßgebliche, laufend aktualisierte Fassung.